



PUTUSAN

Nomor 3039 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMALIA, S.H., M.Ag., bertempat tinggal Jalan Tgk Gleem Nomor 15 Dusun Tenun Adat, Gampong Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Sawang & Sawang *Law Firm* yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39, Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

- 1. PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAMAN INDAH DARUSSALAM**, berkedudukan di Jalan T Nyak Arief Nomor 4, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 2. NY ULYANI, S.E.Ak. (Komisaris/Pemegang Saham PT BPRS Taman Indah Darussalam)**, beralamat di Jalan T Nyak Arief Nomor 4, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 3. KHAIRUNNAS (Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam)**, beralamat di Jalan T Nyak Arief Nomor 4, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- 4. TARMIZI (Komisaris Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam)**, beralamat di Jalan T Nyak Arief Nomor 4 Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

5. H. MACHRIZAL AUFA (Plt. Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam), beralamat di Jalan T Nyak Arief Nomor 4, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Hukum Rasmita Sembiring & Rekan yang beralamat di Jalan Tgk Syech Mudawali, Nomor 23-D, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam yang memberhentikan Penggugat Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Nopember 2022 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa alasan bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

6. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa memberikan kesempatan membela diri bertentangan dengan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;
 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam untuk membayar secara tunai/kontan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sejumlah:
 - a. Kerugian materiil, yaitu:
 - Gaji yang belum diterima sampai akhir masa kontrak:
 $\text{Rp}17.000.000 \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}459.000.000,00$;
 - THR: $2 \times \text{Rp}17.000.000,00 = \text{Rp}34.000.000,00$;
 - Uang BPJS Kesehatan: $\text{Rp}600.000 \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}16.200.000,00$;
 - Uang BPJS Ketenagakerjaan: $\text{Rp}969.000 \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}26.163.000,00$;Total kerugian materiil = $\text{Rp}535.363.000,00$ (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil = $\text{Rp}500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah;
- Eksepsi tentang subjek gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 14 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

a. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT. BPRS Taman Indah Darussalam yang memberhentikan Penggugat Direktur Utama PT. BPRS Taman Indah Darussalam adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan RUPSLB tanggal 15 Nopember 2022 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. BPRS Taman Indah Darussalam adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa alasan bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa memberikan kesempatan membela diri bertentangan dengan Pasal 105 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT. BPRS Taman Indah Darussalam untuk membayar secara tunai/kontan kerugian materiil kepada Penggugat, yaitu sejumlah:

- Gaji yang belum diterima sampai akhir masa kontrak;

Rp17.000.000 x 27 bulan = Rp.459.000.000,00;

- THR;

2 x 17.000.000,00 = Rp34.000.000,00;

- Uang BPJS Kesehatan;

Rp600.000 x 27 bulan = Rp16.200.000,00;

- Uang BPJS Ketenagakerjaan;

Rp969.000 x 27 bulan = Rp26.163.000,00;

Total kerugian materiil = Rp535.363.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BNA tanggal 1 November 2023 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2023, Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bna, yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



(semula Terbanding/Penggugat);

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 99/PDT/2023/PT-BNA tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT BPRS Taman Indah Darussalam yang memberhentikan Penggugat Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan RUPSLB tanggal 15 Nopember 2022 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa alasan bertentangan dengan Pasal 105 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Menyatakan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa memberikan kesempatan membela diri bertentangan dengan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku Pemegang Saham Pengendali dan Tergugat III selaku Pemegang Saham PT BPRS Taman Indah Darussalam untuk membayar secara tunai/kontan kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sejumlah:
 - a. Kerugian materiil, yaitu:
 - Gaji yang belum diterima sampai akhir masa kontrak.
 $\text{Rp}17.000.000 \times 27 \text{ bulan} = \text{Rp}459.000.000,00$
 - THR: $2 \times 17.000.000,00 = \text{Rp}34.000.000,00$
 - Uang BPJS Kesehatan: $\text{Rp}600.000 \times 27 \text{ bulan} =$

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.200.000,00

- Uang BPJS Ketenagakerjaan: Rp.969.000 x 27 bulan = Rp26.163.000

Total kerugian materiil = Rp535.363.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

b. Kerugian imateriil = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait keabsahan pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam berdasarkan RUPSLB tanggal 15 Nopember 2022, perbuatan mana menurut Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pemberhentian direksi oleh para pemegang saham dalam perkara *a quo* adalah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta telah memenuhi syarat dalam Pasal 105 ayat 1 yaitu pemberhentian telah berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya serta syarat pada Pasal 105 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana Pengugat tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut yang dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam;
- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMALIA, S.H, M.Ag., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMALIA, S.H., M.Ag.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Lucas Prakoso.

Ttd./
Agus Subroto.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Slamet Supriyono.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3039 K/Pdt/2024